106年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：社會工作師
科　　目：社會政策與社會立法
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）
㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、在老年退休制度的財務籌措方式中，何謂「確定給付制（defined benefit, DB）」？何謂「確定提撥制（defined contribution, DC）」？對於一位有雇主的勞工而言，其退休制度中，何者是「確定給付制」？何者是「確定提撥制」？並請比較這兩種制度的優缺點何在？（25 分）

二、身心障礙者與社會互動關係較常見被提及的障礙模式主要類型包括：個人/醫療模式與社會模式，請比較這兩種模式在：障礙理念、對問題的感受、可能的回應、服務決策、服務輸送與政策效應等方面有何不同？（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）　　代號：4107
㈠本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 志願服務法第 22 條規定：志工依志願服務運用單位之指示進行志願服務時，因故意或過失不法侵害他人權利者，由誰負擔損害賠償責任？
(A)志工　(B)志願服務運用單位　(C)地方主管機關　(D)目的事業主管機關

2 精神衛生法第 41 條規定：嚴重病人傷害他人或自己或有傷害之虞，緊急安置及強制鑑定後，仍有全日住院治療必要，經詢問嚴重病人意見，仍拒絕接受或無法表達時，應向何機關或單位申請許可強制住院？
(A)地方法院
(B)直轄市、縣（市）政府衛生局
(C)病人權益促進團體
(D)中央主管機關精神疾病強制鑑定、強制社區治療審查會

3 性侵害犯罪防治法第 8 條規定：醫事人員、社工人員、教育人員等，於執行職務時知有疑似性侵害犯罪情事者，應立即向當地直轄市、縣（市）主管機關通報，至遲不得超過幾小時？
(A)12　(B)24　(C)48　(D)72

4 少年事件處理法第 18 條第 2 項規定：對於少年有監督權人、少年之肄業學校或從事少年保護事業之機構，發現少年有第 3 條第 2 款之虞犯事件者，得請求何機關處理之？
(A)地方法院檢察署　(B)少年法院　(C)高等法院　(D)家事法庭

5 家庭暴力防治法第 63 條之 1 規定：被害人年滿幾歲，遭受現有或曾有親密關係之未同居伴侶施以身體或精神上不法侵害之情事者，可準用相關規定申請保護令？
(A)15　(B)16　(C)17　(D)18

6 依據家庭暴力防治法第 15 條第 1 項：通常保護令之有效期間為幾年以下，自核發時起生效？
(A)1 年　(B)2 年　(C)3 年　(D)4 年

7 身心障礙者遭受遺棄、身心虐待，經直轄市、縣（市）主管機關予緊急保護、安置，安置期間所必要之費用，依身心障礙者權益保障法，應由誰支付？
(A)對身心障礙者遺棄、身心虐待之行為人 (B)身心障礙者
(C)直轄市、縣（市）主管機關 (D)直系血親卑親屬

8 身心障礙者權利公約第 23 條為保障家居與家庭人權，於第 5 項規定：締約國應於直系親屬不能照顧身心障礙兒童之情況下，盡一切努力於家族範圍內提供替代性照顧，並於無法提供該等照顧時，於社區內提供何種服務？
(A)家庭式照顧 (B)機構式照顧 (C)學校式托育 (D)收出養媒合

9 我國民法第 1055 條第 1 項規定：「夫妻離婚者，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，依協議由一方或雙方共同任之。」可能與兒童權利公約所保障的那一項兒童人權較未契合？
(A)第 7 條：兒童於出生後應立即被登記
(B)第 12 條：締約國應確保有形成其自己意見能力之兒童有權就影響其本身之所有事物自由表示其意見
(C)第 15 條：締約國確認兒童享有結社自由及和平集會自由之權利
(D)第 26 條：締約國應承認每個兒童皆受有包括社會保險之社會安全給付之權利

10 依據公益勸募條例第 5 條，以下何種組織僅得於重大災害或國際救援時發起勸募？
(A)公立學校 (B)各級政府機關（構） (C)行政法人 (D)公益性社團法人

11 具強制性的社會保險，是社會福利重要的制度規劃；以下何種保險，並非由政府組織負責運作，而是委由民間辦理、政府部分補助？
(A)全民健康保險 (B)公教人員保險 (C)學生平安保險 (D)勞工保險

12 A 基金會擬推動修改「兒童及少年福利與權益保障法」，以下何者並非必經之立法過程？
(A)提出法律修正案 (B)召開公聽會 (C)立法院三讀通過 (D)總統公布

13 Esping-Andersen 提出西方「福利體制（welfare regimes）」的概念，並歸納出自由的（the liberal）、組合主義的（the corporatist）以及社會民主的（the social democratic）三種類型，請問以下何國屬於社會民主型的國家？
(A)美國 (B)德國 (C)瑞典 (D)英國

14 請問依據中華民國憲法增修條文第 10 條第 8 項規定，應優先編列的支出，下列何者正確？
(A)社會救助 (B)醫療保健 (C)社區營造 (D)環境保護

15 請問依據我國的家庭暴力防治法，關於聲請保護令的相關規定，下列敘述何者錯誤？
(A)家暴被害人得向法院聲請緊急保護令
(B)當被害人為未成年人或身心障礙者時，法定代理人或三親等以內的血親或姻親，得為其向法院聲請通常保護令
(C)法院核發暫時保護令或緊急保護令，得不經審理程序
(D)法院於受理緊急保護令之聲請後，依聲請人到庭或電話陳述家庭暴力之事實，足認被害人有受家庭暴力之急迫危險者，應於四小時內以書面核發緊急保護令

16 依性別工作平等法育嬰留職停薪的相關規定，下列敘述何者錯誤？
(A)受僱者於任職滿六個月後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪
(B)受僱者於育嬰留職停薪期間，得繼續參加原有之社會保險，原由雇主負擔之保險費，免予繳納；原由受僱者負擔之保險費，得遞延三年繳納
(C)受僱者的育嬰留職停薪津貼發放，依勞工保險條例的相關規定給付
(D)受僱者同時撫育子女二人以上者，其育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育二年為限

17 請問依據我國特殊境遇家庭扶助條例所定的特殊境遇家庭扶助項目，不包括下列那項？
(A)傷病醫療補助 (B)兒童托育津貼 (C)創業貸款補助 (D)家庭照顧者津貼

18 以下關於各項法定年齡之敘述，何者有誤？
(A)兒童及少年福利與權益保障法所稱兒童及少年，指未滿十八歲之人
(B)兒童權利公約所稱「兒童」係指未滿十八歲以下之人
(C)根據民法，滿二十歲為成年
(D)兒童及少年性剝削防制條例第 31 條第 1 項規定：與未滿十八歲之人為有對價之性交或猥褻行為者，依刑法之規定處罰之

19 依據我國的家庭暴力防治法，家庭暴力是指家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，而該法所指的家庭成員，不包括下列何者？
(A)前配偶 (B)同居的未婚男女朋友
(C)現為或曾為五親等以內之旁系血親或旁系姻親 (D)同居共組家庭的同志伴侶

20 請問根據我國老人福利法施行細則第 8 條，適合老人安居的小規模住宅設施原則，是指興辦事業計畫書所載開發興建戶數至多為多少戶以下的興建計畫？
(A)五十戶以下 (B)一百戶以下 (C)兩百戶以下 (D)三百戶以下

21 臺灣因國際地位特殊，近年來多次以制定「施行法」之方式，將國際公約國內法化，請問以下何者尚未制定施行法？
(A)身心障礙者權利公約 (B)聯合國老人綱領
(C)消除對婦女一切形式歧視公約 (D)聯合國反貪腐公約

22 老人福利法第 41 條第 3 項規定：直轄市、縣（市）主管機關依老人申請或職權予以適當短期保護及安置，所需費用由主管機關先行支付者，得檢具費用單據影本及計算書，通知義務人償還。所謂義務人依法為下列何者？
(A)老人之直系血親卑親屬或依契約有扶養義務者 (B)老人之配偶
(C)老人之兄弟姊妹 (D)老人之共同生活者

23 社工員 A 想知悉某協會發起全國性「散播希望計畫」之「勸募活動財物使用計畫書」，請問應造訪衛生福利部何單位之網頁？
(A)衛生福利部社會及家庭署 (B)衛生福利部保護服務司
(C)衛生福利部社會救助及社工司 (D)衛生福利部護理及健康照護司

24 以下法規之修正，何者不須經由立法院三讀通過？
(A)老人福利法 (B)社會救助法
(C)特殊境遇家庭扶助條例 (D)校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則

25 下列我國身心障礙福利機構相關規定的敘述，何者錯誤？
(A)私人或團體設立身心障礙福利機構應辦理財團法人登記，始得接受補助
(B)各級主管機關應定期輔導、查核及評鑑身心障礙福利機構，評鑑結果分為優、甲、乙、丙、丁五個等第
(C)身心障礙福利機構經評鑑結果為丙等及丁等者，主管機關應輔導其改善
(D)小型設立之身心障礙福利機構得免辦理財團法人登記，但不能接受政府補助，只能自行募款

26 請問依據我國的社會救助法，在計算家庭總收入時，下列何者不列入應計算人口範圍？
(A)同一戶籍或共同生活之祖父母 (B)認列綜合所得稅扶養親屬免稅額之納稅義務人
(C)設有戶籍之非本國籍配偶或大陸地區配偶 (D)未共同生活且無扶養能力之已結婚兒女

27 社會民主理論認為評量福利國家發展的重要指標是「去商品化」，請問關於此一概念的敘述，下列何者錯誤？
(A)去商品化可增加工人對抗資本的權力資源，促成勞資權力關係的平衡
(B)去商品化使工人生活需求的滿足成為一種公民權
(C)去商品化是指降低勞動力成為商品的程度，勞工不需依賴在勞動市場中販賣勞動力以維持生存
(D)提供工人社會保險是達成去商品化的最有效社會政策

28 請問依據我國 104 年修正後的社會救助法，關於最低生活費的訂定，下列敘述何者比較正確？
(A)最低生活費參照中央主計機關所公布當地區最近一年每人平均消費支出的百分之六十定之
(B)當新年度計算出的最低生活費數額較現行最低生活費變動達百分之五以上時調整之
(C)最低生活費數額不得超過中央主計機關所公布全國最近一年每人可支配所得平均數的百分之七十
(D)最低生活費不得低於臺灣省其餘縣（市）每人消費支出中位數的百分之六十

29 請問依據我國的兒童及少年權益保障法施行細則，直轄市、縣（市）主管機關依照相關規定安置兒童及少年時，應依循的優先順序原則為何？
(A)依序是：親屬家庭、已登記合格的寄養家庭、經核准立案之兒童及少年安置及教養機構、其他安置機構
(B)依序是：親屬家庭、經核准立案之兒童及少年安置及教養機構、已登記合格的寄養家庭、其他安置機構
(C)依序是：經核准立案之兒童及少年安置及教養機構、已登記合格的寄養家庭、親屬家庭、其他安置機構
(D)依序是：經核准立案之兒童及少年安置及教養機構、親屬家庭、已登記合格的寄養家庭、其他安置機構

30 請問依據我國的兒童及少年權益保障法施行細則，關於早期療育和發展遲緩兒童的相關規定，下列敘述何者比較正確？
(A)早期療育由社會福利、衛生、教育等專業人員以團隊方式提供
(B)早期療育是指依未滿十二歲的發展遲緩兒童及其家庭的個別需求，所提供的各項服務和照顧
(C)發展遲緩兒童是由社會福利主管機關確認的兒童福利機構評估確認，發給證明
(D)發展遲緩兒童的再評估時間，得由社工師視個案發展狀況建議之

31 請問我國老人福利法第 11 條規定的老人經濟安全保障，不包括下列那種方式？
(A)年金保險 (B)長期照顧保險 (C)生活津貼 (D)特別照顧津貼

32 福利的財源籌措方式有時包括使用者部分負擔，關於此種財源籌措方式有其優缺點，請問下列敘述何者錯誤？
(A)使用者部分負擔雖可抑制浪費，但主要是針對服務使用者，無法有效減少服務提供者的浪費
(B)使用者部分負擔的抑制浪費效果，短期難見成效，需長期才能產生效果
(C)使用者部分負擔主要對窮人造成影響，對有錢人不一定造成影響
(D)使用者部分負擔無法有效消除社會的階層化，且可能增加社會不平等

33 請問下列何種福利制度設計，能達到最大的社會平等化效果？
(A)普及式的現金給付 (B)普及式的實物給付 (C)選擇式的現金給付 (D)選擇式的實物給付

34 請問下列何者是平衡工作與家庭（生活）需求的社會政策？
(A)提供家庭照顧者津貼 (B)提供家庭照顧者年金保險
(C)提供勞工遺屬年金保險 (D)提供勞工家庭照顧休假

35 學者認為不同的福利國家體制會造成不同的社會階層化效果，請問下列敘述何者正確？
(A)自由主義模式的福利國家容易造成工人階級的結盟與團結
(B)保守組合主義的福利國家容易造成社會不同職業階層的區隔和對立
(C)社會民主模式的福利國家容易造成社會上窮人和一般人的雙元對立
(D)自由主義模式的福利國家容易造成勞動市場中的性別階層化

36 福利多元主義強調社會福利的提供包括政府部門、商業部門、志願部門和非正式部門，請問下列何者是非正式部門？
(A)財團法人 (B)非政府組織 (C)企業雇主 (D)家庭親友

37 我國的二代健保改革，未能完成最初學者規劃的以家戶總所得課徵保費的改革目標，而改以課徵補充保費並保留原來的六大被保險人的保費課徵方式，請問下列何種理論最無法解釋此種社會政策的發展現象？
(A)菁英主義 (B)漸進主義 (C)利益團體政治 (D)歷史制度論

38 請問 1980 年我國政府因應國家的合法性危機通過的三大社會福利立法，不包括下列何者？
(A)兒童福利法 (B)老人福利法 (C)殘障福利法 (D)社會救助法

39 因應經濟的全球化，不同體制的福利國家採取的策略重點有所不同，請問下列敘述何者正確？
(A)自由主義的福利國家偏重消極的勞動市場方案，增加失業給付等政府社會支出
(B)保守主義模式的福利國家偏向勞動市場的彈性化，減少政府的社會支出
(C)社會民主模式的福利國家偏重積極的勞動市場方案，例如就業服務和職業訓練等社會支出
(D)自由主義模式的福利國家認為需求導向的經濟需要更增加政府的社會支出，以維持社會消費

40 學者 T. H. Marshall 認為公民權利（citizenship）包含三個部分，下列何者不包括在內？
(A)政治權（political right） (B)文化權（cultural right）
(C)公民權（civil right） (D)社會權（social right）